

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



001879

Resolución Directoral N°.....

TOCACHE 2 JUN 2023

VISTOS:

El VIR (2023259350), el Informe Escalafonario N° 00179-2023, el Informe N°030-2023-GRSM-DRE/DO.O-UE303/NEXUS, el Memorando N°403-2023-GRSM/DRE-UGELT/D,y ;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°27867 modificada mediante Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia; por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general; (El énfasis es agregado).

Que, de conformidad con el TUO de la Ley N°27444 - Ley de Procedimientos Administrativos en adelante **TUO de la LPGA**, regula las actuaciones de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades, asimismo, las autoridades administrativas al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley, por lo que esta entidad es respetuosa y garantiza el ordenamiento constitucional y jurídico en general; (El énfasis es agregado).

Que, el artículo 79, de la Ley N°28044, Ley General de Educación, establece que el Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de Educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general del estado;

Que, mediante Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, tiene como finalidad mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, optimizando los procedimientos y trámites administrativos que se ejecutan en la entidad, los cuales se deben compilar e integrar en los respectivos Manuales de Procedimientos;

Que el Art. 63° de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial que: "el profesor recibe una compensación por tiempo de servicios, la que se otorga al momento de su cese, a razón de catorce por ciento (14%) de su RIM, por año o fracción mayor a seis (06) meses de servicios oficiales, hasta por un máximo de treinta años de servicios";

¹ Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

Que, mediante Ley N° 31451, se revaloriza la carrera docente modificando los artículos 53 y 63 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicios;

Que, el artículo 2° de la norma legal acotada prescribe: "Modifíquese el artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, quedando redactada en los siguientes términos: Artículo 63. Compensación por Tiempo de Servicios. - "El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios (CTS), la que se otorga al momento de su cese, a razón del cien por ciento (100%) de su remuneración íntegra mensual (RIM), por año o fracción a seis (6) meses de servicios oficiales";

Que, asimismo la Disposición Complementaria Transitoria Única de la Implementación establece: El pago de la CTS, de conformidad con lo establecido con lo establecido en el artículo 63° de la Ley N° 29944, se implementa, excepcionalmente, de la siguiente manera:

1. Profesores que cesen en el año fiscal 2022 el pago de la CTS se efectúa a razón de:
 - 50% en el año fiscal 2022
 - 20% en el año fiscal 2023
 - 30% en el año fiscal 2024.
2. Profesores que cesen en el año fiscal 2023, el pago de la CTS se efectúa en razón de: -
 - 70% en el año fiscal 2023
 - 30% en el año fiscal 2024.
3. Para los profesores que cesan a partir del año fiscal 2024, el pago de la CTS se efectúa a razón del 100% al momento del cese; por lo que es procedente materializar el presente acto administrativo;



Estando a lo informado por el responsable de Escalafón mediante, Informe Escalafonario N° 00179-2023 de fecha 02 de mayo del 2023;



Que, mediante el Informe N°030-2023-GRSM-DRE/DO.O-UE303/NEXUS de fecha 09 de mayo del 2023, la Responsable de Nexus traslada a la Encargada de Recursos Humanos, el expediente del señor **FLORES CONDORI REGIS ELVIS** y sugiere autorizar acciones para la proyección de la Resolución Directoral de reconocimiento de otorgamiento de asignación por tiempo de servicios por 30 años en razón al el Informe de Calculo ATS N°0007-2023-GRSM-DRE/DO-OO-UE 303/PLANI;

Que, mediante Memorando N°403-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 30 de mayo del 2023, el Director de la Ugel-Tocache, autoriza proyectar la Resolución Directoral del Prof. **FLORES CONDORI REGIS ELVIS** para su respectivo reconocimiento de asignación por tiempo de servicios por 30 años;

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 - 2022-GRSM/DRESM en la que se designa al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director de la UGEL-Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional N°001-2023-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER, a favor del servidor **FLORES CONDORI REGIS ELVIS** con DNI: 00963462, treinta (30) años, cero (0) meses y cero (0) días, de servicios oficiales prestados al Estado al 30.04.2023.

ARTICULO SEGUNDO. - OTORGAR la Asignación de Compensación por Tiempo de Servicios, ascendente a: seis mil, doscientos setenta con 00/100 soles, (S/6,270.00);

ARTÍCULO TERCERO. -ACLARAR, que la presente resolución servirá para realizar la solicitud de incremento de presupuesto y asignación de la Programación de Compromiso Anual (PCA) ante el Pliego y la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para su cumplimiento.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la administrada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR, la resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.ugeltocache.edu.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
JEVGJA
SVYA/G-RR.HH.
MFOV/PRD